

1500977-43.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107616/2020 - 10º D.P. OSASCO, 11209753 - 10º D.P. OSASCO, 1557/20/440 - 10º D.P. OSASCO, 2107616 - 10º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500977-43.2020.8.26.0542 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500977-43.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107616/2020 - 10º D.P. OSASCO, 11209753 - 10º D.P. OSASCO, 1557/20/440 - 10º D.P. OSASCO, 2107616 - 10º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RODRIGUES MOREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual MATHEUS RODRIGUES MOREIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 80/83) que no dia 02 de maio de 2020, em torno das 11h50min, na Rua Morrinhos, na via pública, altura do nº 682, Munhoz Jr., nesta cidade e

Comarca de Osasco, MATHEUS RODRIGUES MOREIRA, maior de 18 e menor de 21 anos, qualificado a fls. 05, trazia consigo e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 103 (cento e três) invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, no total de 52,74g (setenta e dois gramas e setenta e quatro centigramas), 43 (quarenta e três) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", no total de 7,44g (sete gramas e quarenta e quatro centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. ,12, laudo de constatação de fls. 25/27, fotografias de fls. 22 e 23 e laudo de exame químico toxicológico a ser oportunamente acostado.

Narra a inicial acusatória, ainda, que, guardas municipais em patrulhamento avistaram dois indivíduos em atitude suspeita - dentre os quais, o denunciado - em uma viela, conhecido sítio de comércio de entorpecentes. Os guardas municipais desembarcaram da viatura e adentraram, a pé, a viela, momento em que avistaram os dois indivíduos contando substâncias que aparentavam ser drogas. Ao notar a aproximação dos agentes da lei, um dos indivíduos evadiu-se correndo. O outro indivíduo, o denunciado, foi abordado e, em seu poder, encontrada uma bolsa azul contendo, em seu interior, as drogas retro elencadas, além da quantia de R\$ 90,00 (noventa reais), em dinheiro, fruto da mercancia espúria de entorpecentes. Questionado, o denunciado confessou, informalmente, aos guardas civis, que ali estava promovendo a venda de entorpecentes. Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, dentre as quais a presença de dinheiro de origem lícita não demonstrada e a confissão informal, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Laudos de constatação e de objeto às fls. 25/27 e 67/71.

Laudo definitivo às fls. 74/76.

Folhas de antecedentes às fls. 85, 125/126 e 167/169, demonstrando que o denunciado é primário.

A denúncia foi recebida às fls. 116.

Às fls. 131 foi decretada a prisão preventiva do acusado, bem como foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.

No entanto, posteriormente, foi determinada a retomada do curso processual e da prescrição, às fls. 211, diante da citação pessoal do acusado.

Em decisão de fls. 177/182 foi concedida a liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Alvará de soltura cumprido às fls. 193/195.

Citado (fls. 176 e 197), o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 201/202.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 204/207.

Em audiência, foi ouvida somente uma testemunha, e foi decretada a revelia do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do acusado, o que foi acompanhado pela Defesa.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Consto, inicialmente, que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a reponsabilidade penal do réu. Não logrou o Ministério Público superar a presunção constitucional para além de qualquer dúvida objetivamente razoável.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 222/224).

Durante a instrução processual somente fora ouvida uma testemunha de acusação - Aldo César - o qual não conseguiu explicar a dinâmica fática.

A outra testemunha Advânio não compareceu, em que pese requisitado. Assim, foi dispensado pelo Ministério Público.

Assim, não foi possível o escrutínio da prova -em contraditório judicial - que levasse a uma reconstrução fática aproximativa das premissas afirmadas na inicial. O que se tem, nessa lógica de ideias, são apenas provas produzidas durante a fase de investigação as quais, por não serem irrepetíveis, não podem ser valoradas para fins de condenação.

Por derradeiro, cumpre anotar que, em que pese o Magistrado, segundo jurisprudência dos tribunais superiores, não esteja vinculado ao pedido de absolvição formulado pela acusação em alegações finais, podendo, assim, proferir sentença em sentido condenatório (art. 385 do Código de Processo Penal), entendo que referida permissão legal dever ser interpretada sob a égide de um processo penal de natureza acusatória.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria (ou presunções). A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido concreto em contraditório judicial. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO MATHEUS RODRIGUES MOREIRA da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei n. 11.346/06, com fundamento no art.386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se.

Havendo bens apreendidos, fica determinada liberação.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

PRIC

Osasco, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA